

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7124/2553

นายประเวศร์ เล็กสุวรรณกุล
นางพันทิพา กาญจนาคม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (7), มาตรา 62, มาตรา 175

ตามใบแต่งตั้งทนายความของโจทก์ ทนายโจทก์มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในทางจำหน่ายสิทธิของโจทก์ ซึ่งรวมถึงการถอนฟ้อง และการสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาด้วย เมื่อทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องตามอำนาจที่ระบุไว้ในใบแต่งตั้งทนายความ ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ถอนฟ้องจึงเป็นการชอบด้วยกระบวนการพิจารณาแล้ว ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเป็นการถอนฟ้องโดยสำคัญผิด ก็เป็นความบกพร่องของฝ่ายโจทก์เอง ย่อมไม่กระทบถึงคำสั่งที่อนุญาตให้ถอนฟ้องโดยชอบของศาลชั้นต้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ระหว่างได้สวนมูลฟ้อง ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทั้งสอง ศาลชั้นต้นอนุญาตและจำหน่ายคดีจากสารบบความ

โจทก์ยื่นคำร้อง ขอให้ยกคดีของโจทก์ขึ้นพิจารณาต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เนื่องจากตามใบแต่งตั้งทนายความโจทก์มีอำนาจถอนฟ้อง เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องเป็นคำสั่งโดยชอบแล้วจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ส่วนเรื่องการชำระหนี้เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องไปดำเนินการทางแพ่งกับจำเลย ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตายศาลอุทธรณ์จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ทนายความของโจทก์มีอำนาจถอนฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ได้แต่งตั้งนายสุนทรเป็นทนายความซึ่งตามใบแต่งตั้งทนายความระบุว่าให้ทนายความมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ ไปในทางจำหน่ายสิทธิของโจทก์ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา การขอพิจารณาคดีใหม่ดังนี้ เมื่อคดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ทนายความของโจทก์ย่อมมีอำนาจถอนฟ้องก่อนคดีถึงที่สุดได้ เมื่อทนายความของโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องตามอำนาจที่ระบุไว้ในใบแต่งตั้งทนายความ ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ถอนฟ้องจึงเป็นการชอบด้วยกระบวนการพิจารณาแล้ว ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเป็นการถอนฟ้องโดยสำคัญผิดก็เป็นความบกพร่องของฝ่ายโจทก์เอง ย่อมไม่กระทบ

ถึงคำสั่งที่อนุญาตให้ถอนฟ้องโดยชอบของศาลชั้นต้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น
ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ธีระพงศ์ จิระภาค-ตรีวุฒิ สาขากร-วัส ดิงสมิตร)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายอนนท์ เศรษฐฐาลวงศ์
ศาลอุทธรณ์ - นายสันติ วงศ์รัตนานนท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>